

건강보험심사평가원 상임감사

기관주의 요구

제 목 공공심사위원회 제척·기피·회피 관리 미흡
관 계 부 서 심사관리실
내 용

1. 업무개요

심사관리실은 「보험사기방지 특별법」 제7조에 따라 입원적정성 심사 업무를 수행하고 있다.

입원 적정성 심사란 수사기관(경찰, 검찰)이 보험사기행위 수사를 위하여 보험계약자등의 입원이 적정한 것인지 여부에 대하여 심사를 의뢰하면, 수사기관의 제출 자료를 근거로 공공심사위원회의 심의·의결 절차를 거쳐 결정한 입원의 필요성 및 적정 입원일수 등의 심사결과를 의뢰기관에 통보하는 업무이다.

이에 입원적정성 심사의 전문의학적인 심의를 위하여 「입원적정성 심사 처리기준」¹⁾에 따라 공공심사위원회를 두고 있으며 「공공심사위원회 운영지침」을 통하여 공공심사위원회 구성과 운영에 필요한 사항을 정하고 있다.

2. 관계규정(판단기준)

심사관리실은 2021년 심사관리실 종합감사 시 “공공심사위원회 이해충돌방지 방안 마련 필요”로 공공심사위원회 운영에 이해충돌방지 관련 절차가 부재한 것에 대해 방안 마련을 하도록 권고받아 처분에 대한 이행조치²⁾로 위원의 제척·

1) 건강보험심사평가원 공고 제2024-193호

2) 심사관리부-3530(2021.11.08.) “2021년 심사관리실 종합감사 처분요구 조치내역 통보”

기피·회피에 관한 사항을 반영하여 「공공심사부 업무 매뉴얼」을 개정³⁾한 바 있다.

아울러 2022년 4월 「공공심사위원회 운영지침」을 제정하여 위원의 제척·기피·회피에 관한 사항을 명문화함으로써 이해충돌 방지를 위한 제도적 절차를 마련하였다.

「공공심사위원회 운영지침」 제9조에 따르면 위원이 해당 안건의 요양기관에 소속되어 있거나 근무하는 때에는 위원회의 심의·의결에서 제척되며 제척·기피·회피 신청(확인)서를 회의 개시 전까지 위원장에게 제출하여야 한다.

한편, 「공공심사부 업무매뉴얼」에 따라 임원직정성 심사를 위한 회의자료 작성 시 개인정보유출 및 편향된 심사를 배제하기 위해 대상자명, 의뢰기관명, 요양기관명 등을 익명 처리하고 있으나 회의 내용을 통해 요양기관 및 대상자를 유추할 수 있는 가능성이 존재하며, 실질적인 이해관계는 소멸되지 아니한다.

따라서 심사관리실은 공공심사위원회의 공정한 심의를 위하여 운영지침에 명시된 제척·기피·회피 절차를 준수하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사 대상기간 동안 공공심사 처리현황을 점검한 결과, 공공심사위원회 위원이 심의 안건에 해당하는 요양기관에 소속되어 근무하고 있음에도 제척·기피·회피 신청(확인)서를 제출하지 않은 채, 본인 소속 요양기관의 심의·의결 과정에 참여한 사례를 [별표 1] “공공심사위원회 위원 소속 요양기관 심의·의결 참여 현황”과 같이 19건 확인하였다.

그 결과 공공심사위원회의 심의결과에 대한 공정성과 정당성이 저해될 위험이 있다.

3) 공공심사부-2675(2021.11.04.) “「공공심사부 업무 매뉴얼」 개정(안) 보고”

관계부서 의견 소관부서는 감사결과를 수용하며 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 업무에 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 심사평가상임이사는 공공심사위원회 회의 참석 위원의 제척·회피·회피 관리 업무를 철저히 하시기 바라며, 관련 부에게 주의를 촉구하시기 바랍니다.(기관주의)

[별표 1]

공공심사위원회 위원 소속 요양기관 심의·의결 참여 현황

순번	공공심의 관리번호	수진자명	요양기호	요양기관명	심의일자	위원명
1	2021****	박**	*****	◁대학교의과대학 ◀병원	2022-07-20	(ㄱ)
2	2019****	이**	*****	♠대학교 ♠병원	2022-04-20	(ㄴ)
3	2020****	김**			2022-06-15	
4	2021****	김**			2022-07-20	
5	2022****	박**			2023-04-25	
6	2022****	최**			2023-06-26	
7	2022****	문**			2023-06-26	
8	2023****	김**			2023-10-18	
9	2023****	홍**			2023-08-21	
10	2024****	김**	*****	♡대학교부속 ♥한방병원	2024-09-25	(ㄷ)
11	2022****	이**	*****	♣병원	2023-04-25	(ㄹ)
12	2022****	김**			2023-08-21	
13	2022****	허**			2023-08-21	
14	2023****	김**			2023-11-20	
15	2023****	장**			2024-01-02	
16	2022****	김**	*****	♣병원	2023-02-15	(ㄴ)
17	2022****	김**			2023-04-25	
18	2022****	최**			2023-06-26	
19	2024****	이**	*****	♠대학교☒병원	2025-02-19	(ㄹ)